

冒了第三人广州某生物科技有限公司享有的“LMANYU” 注册商标，构成销售 假冒注册商标的商品罪。在前述刑事案件已经将侵权商品所涉及的加害对象指 向第三人享有的“LMANYU” 商标的情况下，就同一事实，是否还可能构成对 甲生物科技公司注册商标专用权的侵犯？

对此，首先，基于注册商标专用权人的权利各自独立，其各自的注册商标 专用权均受法律的平等保护，从而就同一事实，若各权利人均认为其权利遭受 损害，当然各自有权就各自的商标权独立主张法律保护，若确系侵权，均应受 法律保护。其次，对于各权利人的商标侵权主张，应当从商标法规定的商标侵 权构成要件出发，分别进行独立的司法评判，来确定是否符合商标侵权构成要 件。最后，在各权利人的主张均能符合商标侵权构成要件时，方有必要进一步 考虑不同的案件、不同权利人的权利之间是否存在冲突或如何协调的问题。

由于刑事案件已经独立认定被告销售被诉商品侵害第三人广州某生物科 技 有限公司“LMANYU” 注册商标专用权。此时，本案第一步还是对被告销 售商 品是否侵害甲生物科技公司的“曼瑜”“MANYU 曼瑜”注册商标作出独 立认 定。因被告所售商品与原告的涉案注册商标核定使用的商品属于相同 商品，被 告所售商品上所用“LMANYU”“曼瑜天雅”“LMANYU 曼瑜天雅” 等标识构 成商标性使用，“曼瑜天雅”“LMANYU 曼瑜天雅”标识完整包含了 甲生物科 技公司的“曼瑜”商标，“LMANYU” 与“MANYU” 仅相差一个 字母，而“MANYU” 与“曼瑜”在读音上相同，对普通公众而言容易误认“ 曼瑜天雅”属于“曼瑜”品牌或两者存在特定的关联，故在被诉商品上使用前 述标识的行 为以及销售被诉商品均符合侵害原告注册商标专用权的构成要件 。

二、刑事案件与民事案件具有相对独立性

刑事和民事法律针对注册商标权益的保护，在评价对象、保护法益、 要件 构成及程序适用等方面各有其独特性。在评价对象上，刑法规范评价 的是一个 行为是否构成犯罪，民法基于平等原则对某行为是否构成侵权作 出评价；在保 护法益上，刑法保护的往往是更广泛意义上的公众利益或者

经济秩序，而民事法律保护的是具体某个当事人的合法权益；在要件构成上，刑法针对的是相同

商品、相同商标，民事法律则扩展到类似商品、近似商标上；在程序适用上，刑事诉讼程序与民事诉讼程序独立，按照各自的法律事实证明标准来认定被诉行为的性质。因此，若同一个侵权行为既损害公共利益、经济秩序，又对商标权人的个人利益产生侵害，就可以同时被刑事及民事法律分别依据其规范要件及法律程序进行评价。

前述独立性，包括两个层面，第一个层面，刑事案件就某一事实作出刑事认定及处理，权利人可以就同一事实另外独立主张民事赔偿。司法上常见的涉商标的关联刑事案件与民事案件，就是在刑事案件认定某一行为对商标权利实施加害行为构成刑事犯罪从而予以刑事处理后，该权利人针对加害行为提起民事诉讼以寻求民事损害赔偿。该情况下，刑事案件与民事案件所针对的事实基本一致，均涉及对同一权利人的一项或几项商标的司法保护问题。第二个层面，刑事案件就某一事实作出刑事认定及处理，但对于被刑事认定事实以外的事实，乃至对刑事已经认定的某些事实(比如刑事所认定的损害)不认同的，刑事案件的处理不影响权利人(包括刑事认定的受害人以外的自认为遭受损害的人)单独就此另行通过民事诉讼提起权利主张，由民事案件独立对有关事实作出认定。

本案就涉及第二个层面，刑事案件中，被告销售使用第三人广州某生物科技有限公司“LMANYU”商标的商品，被认定构成销售假冒注册商标的商品罪，此系刑法规范对其进行的评价，而甲生物科技公司则认为无论是刑事案件已予以定性的侵权商品上所用“LMANYU”商标，还是未被认定的“曼瑜天雅”“LMANYU 曼瑜天雅”商标，均构成对其注册商标权利的伤害，起诉要求被告承担民事侵权责任，对此应该由民事法律规范对其进行独立评价，不应受刑事案件的认定而限制其诉讼权利的行使。

三、对多个主体的商标权之间的权利冲突问题的考量

(一)判定商标侵权≠不同商标主体间也存在相互侵权

本案中，被告所售的假冒商品，与第三人广州某生物科技有限公司的商品在样式包括所使用的标识均一致，也即第三人广州某生物科技有限公司的商品

上亦使用了“LMANYU”“曼瑜天雅”“LMANYU 曼瑜天雅”等标识。若判定被告所售商品侵犯了原告对“曼瑜”“MANYU 曼瑜”享有的注册商标专用权，那么第三人广州某生物科技有限公司生产销售的印有“LMANYU”等标识的同类化妆品是否也会侵犯原告的商标权？上述问题产生的背后逻辑是数学中常见的等量代换概念：若 $A=B$ 且 $A=C$ ，则 $B=C$ 。按照该逻辑推理得出，被告所售商品使用的被诉侵权标识与第三人的注册商标相同而构成假冒，被诉侵权标识同时被认定与原告“曼瑜”“MANYU 曼瑜”商标近似构成侵权，由此第三人生产销售的商品上印有“LMANYU”“LMANYU 曼瑜天雅”等标识也应当与原告的“曼瑜”“MANYU 曼瑜”商标近似而构成侵权。

但在商标侵权认定中，不应当简单地采用等量代换概念。在可能涉及不同权利人之间权利冲突案件中，认定商标侵权前要考虑一个前提问题，即被诉侵权商品本身有无得到任何相关一方权利人的授权，若没有，则被诉商品对所使用的任何商标标识均无相应的权利，即便因此侵害多个不同权利人的权利，也不能推断出该不同权利人之间会存在侵权关系，不同权利人之间仍应根据其权利本身的状况来独立判断双方之间是否存在侵权。本案中，被告所售商品与第三人的商品虽然使用一致的标识，但被告所售商品上使用标识并未得到原告和第三人的任何授权，完全系侵权假冒商品，由此同时侵害原告、第三人的权利，但该认定并不当然等同于第三人的商品标识，侵害原告的权利，该事实需单独针对原告和第三人之间的权利关系另行判断。

（二）使用他人注册商标是否可阻却侵害己方注册商标权的构成

具体到本案，被诉商品所使用的“LMANYU”“曼瑜天雅”“LMANYU 曼瑜天雅”等标识中，“曼瑜天雅”“LMANYU 曼瑜天雅”并非第三人的注册商标，则被告所售商品的上述标识构成对原告的商标侵权，第三人同款商品使用上述标识是否会侵害原告的权利，此应由原告和第三人另行解决双方的权利冲突。然而，“LMANYU”系第三人的注册商标，若将被诉商品使用该标识认定为侵害原告“MANYU 曼瑜”商标，虽从被诉商品本身系未获

136 中国法院2025年度案例·知识产权纠纷

授权的假冒产品、民事侵权的独立判断出发，可以得出被诉商品所用“LMANYU”标识侵害原告

“MANYU 曼瑜”商标权之结论，但从注册商标权利的性质(具有对外公示性的排他权利)角度出发，能否阻却侵权的构成？

本案一审、二审的观点上存在一个分歧，即被诉侵权商品上使用的“LMANYU”标识，是否侵害了甲生物科技公司的“MANYU曼瑜”注册商标专用权。一审认为被告所售商品侵害了第三人的“LMANYU”注册商标，故对原告主张被告所售商品使用“LMANYU”标识也侵害原告的“MANYU曼瑜”商标未作出认定，二审则认定前述“LMANYU”标识还侵害原告的“MANYU 曼瑜”商标。

笔者认为，基于商标权利具有公示效力并且具有排他性，并列的多个注册商标，理论上各注册商标有各自核定的权利使用范围。若被诉商品标识同时包含两项注册商标的元素并构成近似，比如标识为AB，则可能分别与商标A和商标B构成近似，但若A和A+两个商标并列注册，理论上两个商标有其各自独立的商标权利范围，此时，若商品上使用的是A标识，即便可能A和A+存在近似，在司法上也应当视为被诉侵权商品侵害的对象是A注册商标，而与A+注册商标不近似或不会引发混淆，此系商标民事司法审判与商标行政授权、确权的分离而产生的必然结果，否则在民事侵权纠纷案件中直接确认A与A+构成近似，会产生侵入商标行政主管的范围之虞。本案审理中，第三人广州某生物科技有限公司“LMANYU”注册商标有效存续，并与原告的“MANYU曼瑜”注册商标并列，理论上，被诉商品所使用的是与第三人的“LMANYU”注册商标完全相同的标识，则侵权所针对的对象即为该注册商标，侵权所影响的范围亦应当是该注册商标的权利范围，侵害的应当限于第三人的权利，而并不理所当然地进入原告“MANYU 曼瑜”注册商标权利范围内，从被诉商品对“LMANYU”的使用行为而言，因使用的是第三人的注册商标，故而阻却构成对原告“MANYU 曼瑜”注册商标的侵权。至于客观上，消费者实际可能对“LMANYU”与“MANYU 曼瑜”两项商标产生混淆，但这已经属于商标行政授权正确与否的问题，在商标局没有作出两件注册商标之一无效的宣告前，应当对两件注册商标的权利均加以平等尊重。考虑上述原因，一审法院作出有关认

定，而二审法院可能更偏重考虑被诉商品本身作为未得到原告和第三人授权的事实以及商标侵权的独立判断，虽最终该分歧不影响案件本身处理的结果，但该分歧所涉问题仍值得更深入探讨。

四、同一行为侵害多个主体的商标权时的赔偿确定

(一)赔偿的一般考量因素

民事侵权损害赔偿最基本的功能是补偿功能，一般适用的是“填平原则”，损害赔偿应当能够填补受害人因侵权行为所受到的损害，不能“填补不足”，也不能“过分填补”。对于商标侵权赔偿，《中华人民共和国商标法》第六十三条规定了四种赔偿金额确定的方式：实际损失、侵权获利、许可费的倍数及法定赔偿。一般而言，根据实际损失加以赔偿，与损害填平原则最为贴切，但商标侵权案件中经常性出现实际损失无法确定的情况，故其他替代赔偿金额确定方式所得出的赔偿金额，也可以视为对侵权损害予以填平。

本案中，原告没有证据证明因被告侵权行为所遭受的实际损失，则无法适用实际损失赔偿方式。涉案某购物平台提交证据证明至涉案商品被禁售日，销售额达59万余元，但司法实践中，适用侵权获利赔偿方式的条件是具有清晰准确的侵权获利金额，本案中，因侵权商品采购、经营成本等无法确定，并且本案涉及同一标识侵害不同主体商标权的情况，无法准确判断被告销售侵权商品获利中有哪些属于因侵害原告商标权而引发的获利，因此难以适用侵权获利赔偿方式，涉案商标许可费亦无法确定，故本案适用法定赔偿，考量的因素包括侵权标识状况、被告的主观过错程度、经营规模、原告商标的知名度、侵权行为持续时间等。

(二)基于“填平原则”正确看待刑事赔偿的反射效应

本案赔偿确定中，还涉及一个重要的考量因素，即被告对第三人已作出了刑事赔偿。与本案关联的刑事案件中，认定被告违法销售金额达42万余元，被告已向第三人广州某生物科技有限公司赔偿损失30万元并缴纳罚金10万元，由此可知，被告的侵权获利必然低于42万元，

其赔偿**30**万元应当 足以填补第三人因被告假冒行为遭受的损失，被告
据此抗辩表示其已经进行

了刑事上的赔偿与缴纳罚金，不应再支付额外的赔偿。而对于原告而言，基于被告的赔偿前述金额的反射，其对于本案的赔偿金额亦抱有相当的期待。由此产生的问题是，在被告的同一行为同时侵害两个商标权利人的情况下，其已经向权利人之一赔偿，向权利人之二赔偿的标准是否应当一致，或者此前的赔偿对后续赔偿金额的确定有无影响？两项赔偿累计是否可能违背损害赔偿的“填平原则”？

本案对此考虑如下：一是刑事赔偿与民事赔偿之间的关系。刑事责任与民事责任虽然应当分别评价，但仍应当考虑其侵权故意可能性和程度，从而两项赔偿金额并非必然应保持一致。本案中，被告作出刑事赔偿是基于假冒第三人的注册商标，而原告的注册商标与被告侵权标识属于近似，毋庸置疑，假冒行为的关键在于使用了与注册商标相同的标识，因此当被告的标识同时侵害原告、第三人的注册商标专用权时，对第三人的假冒行为恶意更明显，而对原告的侵权行为在被告销售获利中的贡献度可以认为相对较小，相应的本案民事赔偿金额小于已经赔付的刑事赔偿款，并非不当。二是罚金是否对赔偿金额存在影响。罚金10万元主要体现国家对行为人犯罪行为的惩罚，对被害人而言并不具有补偿性，不影响民事案件中赔偿金额的认定，也不作为本案酌定金额的考量因素。三是被告作出两项赔偿是否可能导致超过“侵权获利”。本案虽然并非按照被告侵权获利确定赔偿金额，但适用法定赔偿不应当超出被告可能的侵权获利，除非有证据证明权利人可能的损失金额远大于被告可能的侵权获利，此时法定赔偿金额方可按照权利人可能的损失金额来确定。本案无法确定两个商标权利人可能的损失金额，被告的获利金额虽也难以确定具体数额，但从一般商业惯例以及原告主张其利润率约为35%可知被告的大致获利范围，此应被视为两个商标权人应当被填平的损失。由于刑事案件中，被告在刑事和解程序下自愿赔偿30万元，但从民事侵权损害赔偿的角度审视，该金额明显过高，那么其在向第三人作出该赔偿后，再向原告进行同样标准的赔偿，将远远超过其获利也即其有待填平的损失，有违填平原则，故刑事赔偿金额不能作为原告主张赔偿金额的参考依据，否则将导致严重的不公。因此，本案根据前文赔偿的一般考量

因素，结合被告已作出刑事赔偿的情况以及原告支出的合理开支，酌定5万元的赔偿金额，是比较合理的。

编写人：上海市杨浦区人民法院 张呈 金坤亦

24

商标性使用和描述性正当使用的边界认定

——吴甲诉某生态公司、某网络公司侵害商标权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区钦州市中级人民法院(2023)桂07民终182号民事判决书

2. 案由：侵害商标权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 吴甲

被告(被上诉人): 某生态公司、某网络公司

【基本案情】

吴甲经原国家工商行政管理总局商标局核准，于2009年8月21日注册了第x×号商标，核定使用商品(第29类): 蛋黄、蛋、蛋粉、咸蛋、皮蛋、鹤鹑蛋、木耳、干食用菌、鱼片、腌制鱼、海参(非活)、鱼翅、鱼肚、鱼肉干、鱿鱼、海米、海蜇皮、干贝，注册有效期限自2009年8月21日至2019年8月20日，续展注册有效期至2029年8月20日。

2022年4月21日，吴甲的委托代理人周某在广西壮族自治区南宁市某公证处的监督下，对某电商网上某生态公司店铺内的产品信息进行了证据保全，公证员查明事实后由某公证处出具公证书，证明：登录某电商网，在某电商网

主页搜索栏选择“店铺”并输入“海鸭子海鸭蛋”，点击“搜索”出现“海鸭子海鸭蛋”店铺，点击“资质”显示该店铺的经营者为某生态公司。返回店铺主页，点击“所有宝贝”，显示多款海鸭蛋产品，产品图片下方的文字描述中包含了“红树林特产烤海鸭蛋20枚70克特大咸熟广西北部湾红心流油咸蛋鸭蛋”“【海鸭子特大】70克装熟咸鸭蛋广西北部湾红树林红心流油烤海鸭蛋”“广西红树林海鸭蛋蛋黄即食熟咸鸭蛋黄月饼粽子蛋黄酥烘焙原料零食”“红树林海鸭子烤海鸭蛋40枚70克咸熟海鸭蛋广西北海北部湾流油野生”“红树林烤海鸭蛋特大50枚70克熟咸蛋鸭蛋北部湾流油咸鸭蛋广西北海”“广西红树林特产烤海鸭蛋20枚70克礼盒装熟咸蛋鸭蛋红心流油北部湾”“广西红树林烤海鸭蛋30枚70克特大装咸熟鸭蛋北部湾红心流油咸鸭蛋”“广西北海烤海鸭蛋20枚70克咸熟北部湾红树林特产红心流油咸蛋鸭蛋”等内容。

另查明，某生态公司成立于2016年12月13日，注册资本500万元，经营范围：对农业的投资，家畜、家禽及水产品的养殖、加工销售，农副产品销售，蛋制品加工销售等。某生态公司在某电商公司开发的域名为某电商网平台上开设店铺名为“海鸭子咸鸭蛋”的网店，该网店经营海鸭蛋等产品。

【案件焦点】

吴甲注册了第××号注册商标专用权，某生态公司在其网店销售的海鸭蛋产品信息中使用“红树林”文字，是否属于对该注册商标的描述性正当使用，抑或是商标性使用，这是否属于商标侵权行为，吴甲的主张能否得到支持。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院经审理认为：某生态公司在其网店销售的海鸭蛋产品信息中使用“红树林”文字是否造成相关公众的误认，是否侵害了吴甲的第××号注册商标专用权。

一、关于某生态公司在其网店销售的海鸭蛋产品信息中使用“红树林”文字是否属于商标性使用的问题

根据《中华人民共和国商标法》第五十七条的规定，“有下列行为之一的，

均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的……”吴甲主张某生态公司完整使用其注册商标文字“红树林”，属于商标性使用，构成侵权，法院认为，根据《中华人民共和国商标法》第四十八条的规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”商标的作用主要在于防止消费者对商品及服务的来源产生混淆。本案中，吴甲注册的商标为

”，该商标由“红树林”中文及字母“MAN GROVE”构成，某生态公司在其网店海鸭蛋产品图片下方的标题描述所使用的表述虽含有“红树林特产”“红树林烤海鸭蛋”“红树林海鸭蛋蛋黄”等文字，但该处文字与其他描述产品规格、品质的词语连用，其意在表明其销售的海鸭蛋产品为放养于滨海红树林植物群落的鸭子所产，突出其产品的品质及特性，其文意并非表明产品品牌；该处“红树林”字体也与吴甲的商标中的文字字体有明显区别，某生态公司在其网店首页和产品详情页均未使用吴甲的“”商标，以普通消费者的一般注意力，即可辨别二者商品的来源，不会产生混淆或误认。吴甲主张其“红”商标具有较高的知名度，某生态公司存在故意攀附的意图，但吴甲持有的商标并未被依法认定为驰名商标，吴甲提供的证据不足以证实其

”商标具有较高的知名度，根据上述某生态公司对“红树林”文字的使用情况无法认定某生态公司有故意攀附吴甲品牌知名度的主观恶意。因此，某生态公司在其海鸭蛋产品描述中使用“红树林”文字不属于商标性使用。

二、关于某生态公司在其销售的海鸭蛋产品信息中使用“红树林”文字是否属于正当使用的问题

根据《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款的规定，“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无

权禁止他人正当使用”。本案中，原告、被告双方对于红树林是一种植被名称均无异议，从吴甲提供的各类报道中可以看出，吴甲认为红树林中养殖的海鸭相较于其他海鸭营养更丰富，有其独特性，某生态公司对此亦无异议，可见，红树林的通用含义是一种滨海植物群落，“红树林海鸭蛋”的通用含义是放养于红树林植物群落中的鸭子所产的蛋，而非表明吴甲商标的商品。某生态公司在其销售的海鸭蛋产品信息中使用“红树林”文字标明其产品来源及品质特性，符合《中华人民共和国商标法》第五十九条第一款中“直接表示商品的……其他特点”的规定，属于正当使用，吴甲无权禁止某生态公司在其海鸭蛋产品介绍中使用“红树林”文字。

综上，某生态公司辩解其使用“红树林”文字标识的行为未侵犯吴甲的注册商标专用权的理由成立，法院予以采信。吴甲主张某生态公司侵犯其注册商标专用权，事实和法律依据不足，法院不予支持。由于某生态公司在本案中不构成侵害吴甲商标权的行为，因此吴甲主张某网络公司帮助某生态公司侵权亦不成立，对于吴甲请求某生态公司、某网络公司停止侵权的请求，法院不予支持。

广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院依照《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五十七条、第五十九条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条的规定，判决如下：

驳回吴甲的诉讼请求。

吴甲不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区钦州市中级人民法院经审理认为：综合双方的诉辩意见，本案的争议焦点：某生态公司在销售相关产品标题中使用“红树林”三个字是否侵害吴甲注册商标的合法权益，如构成侵害商标权，造成的损失应如何确定。

关于某生态公司在销售相关产品的标题中使用“红树林”三个字是否侵害吴甲注册商标的合法权益的问题。法院认为，《中华人民共和国商标法》第五十七条中规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的以及未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导

致混淆的，均属侵犯注册商标专用权。《中华人民共和国商标法实施条例》第七十六条规定，在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于侵犯注册商标专用权的行为。首先，某生态公司的被诉行为是否构成商标性使用的行为。是否属于商标性使用行为，关键在于被诉行为是否发挥识别商品或服务来源的作用。本案中，某生态公司在网上销售涉案商品与吴甲持有的注册商标“盘”核定使用商品类别相同。某生态公司在网上销售涉案商品时，在商品下面的文字介绍中使用了“红树林特产烤海鸭蛋”“广西北部湾红树林”“广西红树林海鸭蛋”“红树林海鸭子烤海鸭蛋”“红树林烤海鸭蛋”“广西红树林特产烤海鸭蛋”“北部湾红树林特产”等文字，但某生态公司在使用包含有“红树林”文字时是与其他商品描述文字如该商品的规格、制作方法、产品属性等文字共同使用于商品下方的商品描述中，从整个文句的语义、内容来看，应当是指其经营的海鸭蛋来源于放养在红树林的海鸭所产的蛋以及对蛋品的规格、制作方法、产品特性的描述，并非指该鸭蛋的品牌，不属于商标性使用的行为。某生态公司在产品下方的文字描述中以及网店介绍、产品的详情页中均没有单独使用“红树林”三个字，也没有突出使用“红树林”三个字，更没有使用吴甲的注册商标“鲁禁”，仅凭某生态公司在产品下方使用包含有“广西红树林”“北部湾红树林海鸭蛋”等文字，普通消费者只要施以一般注意力即不会产生误认或混淆。吴甲主张某生态公司在网上销售海鸭蛋产品下方的标题中使用包含“红树林”三个字容易导致消费者误认或混淆某生态公司经营的商品与吴甲经营的

牌商品没有事实依据，不予采信。其次，某生态公司在产品下方使用包含“红树林”“北部湾红树林”“广西红树林”等文字对产品进行必要介绍，是正当使用“红树林”文字的行为，不构成侵权。众所周知，红树林是生长于热带、亚热带海岸潮间带，由红树植物为主体的常绿乔木或灌木组成的湿地木本植物群落，是鱼、虾、蟹、贝类等海洋生物生长繁殖的重要场所，该场所为鸭子提供丰富的食物来源，当地居民有在红树林下放养鸭子的传统。广西北部湾沿海一带也分布着大片红树林，当地居民历来有将鸭子放养于红树林

浅海滩涂的传统，通常把放养在红树林浅海滩涂的鸭子所产的蛋称为“红树林海鸭蛋”，该称谓在吴甲注册“”商标前早已经存在，因此，某生态公司在不突出、不单独使用“红树林”三个字的情况下，在商品海鸭蛋的下方标题中使用包含有“红树林”的文字对商品的来源地、制作方法等介绍商品的特点，属于正当使用直接表示商品其他特点的文字的行为，吴甲无权限制他人正当使用。最后，吴甲主张其持有的“盘”商标知名度较高，某生态公司有傍名牌、搭品牌便车的恶意。本案中，吴甲经营的产品不属于地理标志保护产品，其持有的“红树林”商标不是地理标志集体商标或证明商标，也不属于国家驰名商标，在诉讼中吴甲提供的证据不足以证明其持有的商标在广西、全国有较高的知名度，也不能证明某生态公司存在故意攀附吴甲商标知名度进行销售的行为，应承担举证不能的不利后果。综上，吴甲主张某生态公司在销售相关产品中使用“红树林”三个字侵犯了其注册商标专用权的合法权益缺乏事实和法律依据，法院不予支持。

综上，吴甲的上诉请求不成立，应予驳回。原判认定事实清楚，判决正确，应予维持。

广西壮族自治区钦州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

近年来，通过电子商务和网络销售地理标志产品成为提高农产品附加值和促进产业发展的有效途径，对于打造农产品品牌和促进乡村振兴具有十分重要的意义。红树林海鸭蛋生产于北部湾国家红树林保护区的滩涂地，海鸭放养于北部湾的红树林浅海滩涂，以每日海潮落后红树林滞留的鱼、虾、蟹、贝类等海洋生物为食物，故海鸭所产的海鸭蛋本身较其他地区拥有更多的微量元素和更高营养价值，是广西北部湾海域的地理标志产品。就本案而言，本案的争议焦点为吴甲注册了“岛”注册商标专用权，某生态

公司在其网店销售的海鸭蛋产品信息中使用“红树林”文字，是否属于对“”注册商标的描述性正当使用，抑或是商标性使用，笔者将通过对

本案案情的梳理以及对商标性使用和正当使用的边界认定，尝试就上述问题 进行一定的探讨。

本案一审法院认为某生态公司在其网店销售的海鸭蛋产品信息中使用“红 树林”文字不构成商标性使用，属于正当使用，驳回了吴甲的诉讼请求，二审 法院认为“红树林”在吴甲注册“然” 商标前早已存在，且某生态公司在不突出、不单独使用“红树林”三个字的情况下，属于正当使用直接表示商 品其他特点的文字的行为，最终判决驳回上诉，维持原判。

一、被诉行为是否构成商标性使用的认定

认定商标侵权的前提是被诉行为构成商标性使用。根据《中华人民共和国 商标法》第四十八条的规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、 商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及 其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”商标是用以区别不同企业所提 供的商品或服务的标识，商标近似并不仅仅是商标各构成要素在事实上的近似， 更是一个法律概念，即应从制止商标侵权的目的是禁止市场混淆的前提出发， 因此，商标是否具有混淆可能性，系判断被诉行为是否侵犯注册商标专用权的 必要条件。如果被诉行为不会产生混淆 后果，则意味着该注册商标专用权人的 利益不会因此受到影响，相应地， 该行为亦不应被认定构成商标侵权。保护注 册商标专用权仅限于禁止他人 将商标用于标识商品或服务的来源，而不能禁止 他人非商标性使用。判断 被诉行为是否构成商标性使用，应当判断被诉行为是 否存在混淆可能性， 在司法实践中应具体结合商标近似程度、商标显著性和市 场知名度以及相关公众的注意程度等因素进行考量。具体到本案中，吴甲注册 的商标为“”，该商标由“红树林”中文及字母“MAN GROVE”上 下组成，某生态公司在其网店海鸭蛋产品图片下方的标题描述所使用的表述虽 含有“红树林特产

146 中国法院2025年度案例 · 知识产权纠纷

”“红树林烤海鸭蛋”“红树林海鸭蛋蛋黄”等文字，但该处文字与其他描述产品规格、品质的词语连用，其意在表明其销售的海鸭蛋产

品为放养于滨海红树林植物群落的鸭子所产，突出其产品的品质及特性，其文意并非表明产品品牌；吴甲主张其“树”商标具有较高的知名度，某生态公司存在故意攀附的意图，但吴甲持有的商标并未被依法认定为驰名商标，也不属于地理标志保护产品，不是地理标志集体商标或证明商标，也不属于国家驰名商标，吴甲提供的证据不足以证明其持有的“工梦话”商标在广西、全国有较高的知名度；本案中该处“红树林”字体也与吴甲的商标中的文字字体有明显区别，某生态公司在其网店首页和产品详情页均未使用吴甲的“”商标，以普通消费者的一般注意力，即可辨别二者商品的来源，不会产生混淆或误认。因此，某生态公司在其海鸭蛋产品描述中使用“红树林”文字不具有混淆可能性，也就不属于商标性使用。

二、描述性正当使用的边界认定

根据《中华人民共和国商标法》第五十九条的规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用……”我国的注册商标权人对注册商标依法享有商标专有权，但在一些情况下，他人可以对注册商标中的一些要素进行正当性使用，其中，如何去界定描述性正当使用的边界问题，目前我国未作出明确的法律规定。在司法实践中，判断被诉行为是否属于描述性正当使用，一般可以以该词汇的普遍性、相关公众对于该词汇的通常认识以及该使用行为是否超出合理必要限度为边界认定。一般来说，商标可以表明商品或者服务的来源，其显著性的强弱影响着商标是否能与商品提供者之间建立特定、稳定的联系，如果商标中含有公有领域内的描述性信息，就会在辨识上界限混淆，降低注册商标的显著性，导致注册商标在长期使用中越来越无法起到识别商品或服务来源的作用。注册商标专用权人无权禁止他人为描述或者说明其产品或者服务的特点而善意使用注册商标中含有的公有领域内的描述性信息，该行为可以依法认定为正当使用而不构成商标侵权。如果商标包含这些含有公有领域内的描述性信息的商标，或者这些描述性标识本身，因为获准注册后完全为商标注册人排他占有，而绝对

